

Göring-Eckardt verirrt sich im Abschiebe-Dschungel Ist die Rückführung eines verlobten Straftäters aus Afghanistan wirklich ein "verheerendes Signal"?

Göring-Eckardt verirrt sich im Abschiebe-Dschungel; Ist die Rückführung eines verlobten Straftäters aus Afghanistan wirklich ein "verheerendes Signal"?

Die Welt

Freitag 17. November 2017

Copyright 2017 Axel Springer AG Alle Rechte vorbehalten



Section: POLITIK; Politik; S. 6; Ausg. 268

Length: 1203 words

Byline: Marcel Leubecher

Body

Wenn alle paar Wochen in Deutschland ein Flieger nach Kabul abhebt, um einige Afghanen in ihre Heimat zu bringen, bleiben Proteste nicht aus. Sieben dieser Sammelcharter gab es, seitdem sie vor einem Jahr von der afghanischen Regierung erlaubt wurden. Die Passagierzahl schwankte jeweils zwischen acht und 34. Deren Freunde demonstrieren dann gemeinsam mit Abschiebungsgegnern am Flughafen, Interessenverbände und Politiker schlagen Alarm, füllen die E-Mail-Fächer der Journalisten.

Mit großem Elan sind auch die Grünen bei der Sache. Nach dem letzten Flug vor drei Wochen versendete die Bundestagsfraktion eine Erklärung ihrer Vorsitzenden Katrin Göring-Eckardt: Eine "Abschiebung nach Afghanistan" sei "unverantwortlich und unverhältnismäßig". Besonders kritikwürdig erschien ihr ein spezieller Fall: "Unter den Abgeschobenen sind mitnichten nur schwere Straftäter. Unter den 14 Abgeschobenen ist beispielsweise ein junger Mann, der seit vielen Jahren in Deutschland lebt, mit einer Deutschen verlobt ist und nun wegen geringer Geldstrafen abgeschoben wurde; ein verheerendes Signal an Tausende, die sich hier integrieren wollen."

Wer sich den Fall genauer anschaut, kann allerdings zu einem anderen Schluss kommen. Wie die meisten Schutzsuchenden reiste auch der abgeschobene Afghane ohne gültiges Reisedokument ein. Und zwar im Jahr 2011, wie Bayerns Innenministerium der WELT mitteilte. Dabei habe er ein unglaublich niedriges Alter angegeben, sei dann aber "auf 18 bis 25 Jahre geschätzt" worden. Nachdem sein Asylantrag abgelehnt worden war, legte er wie die meisten abgelehnten Asylbewerber Klage gegen die Entscheidung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) ein. Das Urteil des Verwaltungsgerichts bestätigte aber die Ablehnung: Der Mann sei nicht schutzbedürftig. Die eingeräumte Frist zur freiwilligen Ausreise ließ der Afghane verstreichen, sodass er gemäß Aufenthaltsgesetz abzuschieben war.

Das bayerische Innenministerium teilte mit: "Weil er in Deutschland eine ganze Reihe von Straftaten begangen hat, gehört er zu der Gruppe von Afghanen, die (neben sogenannten Gefährdern und Personen, welche sich hartnäckig

Göring-Eckardt verirrt sich im Abschiebe-Dschungel Ist die Rückführung eines verlobten Straftäters aus Afghanistan wirklich ein "verheerendes Signal"?

der Identitätsfeststellung verweigern) nach der Vereinbarung zwischen Bundesinnenministerium und dem Auswärtigen Amt weiterhin auf Basis einer Einzelfallprüfung nach Afghanistan zurückgeführt werden können."

Der von Göring-Eckardt genannte Afghane hatte sich den Angaben zufolge "mehrere Diebstähle zuschulden kommen lassen. Einmal wurde er deswegen zu zwei Tagen Jugendarrest verurteilt, einmal zu einer Geldstrafe in Höhe von 50 Tagessätzen. Außerdem wurde er rechtskräftig verurteilt wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln (20 Tagessätze). Eine ganze Reihe weiterer Strafverfahren wurde, unter anderem wegen Geringfügigkeit der Schuld, eingestellt." Auch die Ernsthaftigkeit seiner Verlobung wurde bezweifelt. Laut dem Innenministeriumssprecher lehnte "der Bayerische Verwaltungsgerichtshof am Tag der Abschiebung einen mit der beabsichtigten Eheschließung begründeten Eilantrag gegen die Abschiebung" ab.

Zum Vorwurf Göring-Eckardts, die Abschiebung einen Verlobten sei ein verheerendes Signal, sagte der Sprecher: "Wenn ein Paar den Bund der Ehe eingehen will, respektieren wir das natürlich nach Maßgabe des geltenden Ausländerrechts." Allerdings sei zum Zeitpunkt der Abschiebung nicht absehbar gewesen, ob und wann eine Eheschließung erfolgen solle. Demnach gibt es aber noch Hoffnung für den Afghanen: "Der junge Mann kann für den Fall der Eheschließung bei der zuständigen deutschen Auslandsvertretung ein Visum für die Wiedereinreise nach Deutschland zum Familiennachzug beantragen, dessen Erteilung wir uns, sofern die Voraussetzungen auf Grundlage der ausländerrechtlichen Bestimmungen erfüllt werden, nicht entgegenstellen würden", teilte das bayerische Innenministerium mit. Auf die Nachfrage bei Göring-Eckardt, ob ihr beim Verfassen ihrer E-Mail schon bekannt war, dass der abgelehnte Asylbewerber wegen Drogenbesitzes und Diebstählen verurteilt worden war, bezüglich seines Alters getäuscht hatte, und dass sein Eilantrag wegen Heiratsabsicht am Tag der Abschiebung abgelehnt worden war, antwortete ein Sprecher mit Blick auf die WELT-Informationen: "Nach unserer Kenntnis ist Ihre Sachverhaltsdarstellung nicht vollständig zutreffend und lässt die geringe Höhe der zwei Straftaten und die Integrationssituation des Betroffenen außer Acht, der mehrere Jahre in Deutschland gelebt und seine Heiratsabsicht früh kundgetan hat, und diese auch weiter besteht."

Nach Kenntnis der Grünen-Fraktion sei der Mann schon im Februar 2017 verlobt gewesen, als die Partei erstmals von dem Fall erfahren hatte. Das Landgericht München habe zudem am 3. November 2017 festgestellt, dass die "gegen den Betroffenen verhängte Abschiebehaft rechtswidrig war - nur dass der Kläger bereits abgeschoben wurde, sodass dieser Rechtsschutz zu spät kommt". Das Auswärtige Amt sei zudem zu einer umfassenden Gefahreinschätzung für Afghanistan derzeit nicht in der Lage, da die deutsche Botschaft seit dem Anschlag vom 31. Mai diesen Jahres schwer beschädigt und nicht arbeitsfähig sei.

Nicht beantwortet wurde die Frage der WELT, ob Göring-Eckardt es für ethisch legitim halte, sich für den Verbleib von mehrfach straffällig gewordenen, abgelehnten Asylbewerbern in der Bundesrepublik einzusetzen, bei denen Behörden nach einer individuellen Gefahrenabschätzung eine Abschiebung für möglich halten.

Die Abklärung von Sicherheitsrisiken ist in Deutschland sehr umfangreich; sie ist schon Bestandteil der Asylverfahren und zieht oft eine positive Asylentscheidung nach sich: Von den in diesem Jahr bis Ende Oktober - wegen der vielen Altfälle - schon rund 107.000 Asylentscheidungen zu Afghanen fiel fast die Hälfte positiv aus. Flüchtlingsschutz und Asyl erhielten darunter aber nur 17.000, den subsidiären Schutz für durch die allgemeine Gefechtslage Bedrohte erhielten 6000 Afghanen. Der vierte Schutztitel, das Abschiebungsverbot, wurde an 24.000 Afghanen vergeben. Letzteren erhalten genau solche Personen, bei denen das BAMF die individuellen Sicherheitsrisiken für so hoch einschätzt, dass es einen Schutztitel vergibt, obwohl die Ausländer keine Flüchtlinge im Rechtssinne sind.

Weil die meisten abgelehnten Asylbewerber gegen die Entscheidung des BAMF klagen, urteilen noch einmal die Verwaltungsgerichte. Hier wird zum zweiten Mal unter Zuhilfenahme der Lageberichte des Auswärtigen Amtes und der UN überprüft, ob die Gefahr so groß ist, dass ein Abschiebeschutz erteilt werden muss. Erst nach einem negativen Urteil, ist ein Asylbewerber rechtskräftig abgelehnt und wird ausreisepflichtig. Doch auch diese Ausreisepflichtigen können meist nicht abgeschoben werden. Im Falle der Afghanen hat die Bundesregierung im Mai beschlossen, dass vorläufig nur noch Straftäter, Gefährder und solche Ausreisepflichtige, die sich weigern, bei

Göring-Eckardt verirrt sich im Abschiebe-Dschungel Ist die Rückführung eines verlobten Straftäters aus Afghanistan wirklich ein "verheerendes Signal"?

ihrer Identitätsfeststellung mitzuhelfen, abgeschoben werden dürfen. Aber auch das nur nach einer abermaligen Prüfung, ob in dem konkreten Fall die Sicherheitslage in der betreffenden Region eine Abschiebung erlaubt.

Unter den Abgeschobenen mitnichten nur schwere Straftäter Katrin Göring-Eckardt (Grüne), Fraktionschefin

Original Gesamtseiten-PDF

Graphic

dpa / Bernd von Jutrczenka

Katrin Göring-Eckardt, Vorsitzende der grünen Bundestagsfraktion

Bernd von Jutrczenka

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: WE

Subject: ABSCHIEBUNG (90%); PROTESTE & DEMONSTRATIONEN (90%); HOCHZEITEN & VERLOBUNGEN (89%); POLITIK (89%); VERURTEILUNGEN (89%); GERICHTSURTEILE (86%); DEUTSCHE POLITISCHE PARTEIEN (79%); DEUTSCHER BUNDESTAG (79%); POLITISCHE PARTEIEN (79%); RECHTSKLAGEN (78%); GESETZGEBUNG (77%); GELDSTRAFEN & GELDBUSSEN (76%); POLITISCHES ASYL (76%); STRAFZUMESSUNG (76%); VEREINIGUNGEN & ORGANISATIONEN (76%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (73%); GERICHTSPROZESSE (73%); PÄSSE & VISA (71%); GERICHTSHÖFE (70%); GERICHTSVERHANDLUNGEN UND -VERFAHREN (69%); DIEBSTAHL (60%)

Industry: PÄSSE & VISA (71%)

Geographic: KABUL, AFGHANISTAN (79%); BAYERN, DEUTSCHLAND (89%); AFGHANISTAN (91%); DEUTSCHLAND (89%)

Load-Date: November 17, 2017